

○○○공소청

( 000-0000-0000 )

제 0000-0000 호

0000. 00. 00.

수 신 : ○○○법원장

발 신 : ○○○공소청

제 목 : 잠정조치 취소청구

검 사 ㉠

다음 사람에 대한 피의사건에 관하여 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제11조제2항에 따른 잠정조치의 취소신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되어 아래와 같이 같은 조 제3항에 따른 잠정조치의 취소를 청구합니다.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행위자              | 성명 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 주민등록번호 ( 세 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 직업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 주거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 변호인              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 잠정조치 결정서 번호      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 잠정조치 종류          | <div><input type="checkbox"/> 1. 피해자에 대한 스톱킹범죄 중단에 관한 서면 경고</div> <div><input type="checkbox"/> 2. 피해자 또는 그의 동거인, 가족이나 그 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소로부터 100미터 이내의 접근 금지</div> <div><input type="checkbox"/> 3. 피해자 또는 그의 동거인, 가족에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지</div> <div><input type="checkbox"/> 4. 「전자장치 부착 등에 관한 법률」 제2조제4호의 위치추적 전자장치의 부착</div> <div><input type="checkbox"/> 5. 국가경찰관서의 유치장 또는 구치소에의 유치</div> |
| 잠정조치 기간          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 잠정조치의 취소가 필요한 이유 | 별지 신청서의 내용과 같음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기각하는 취지 및 이유     | 판사 ㉠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |